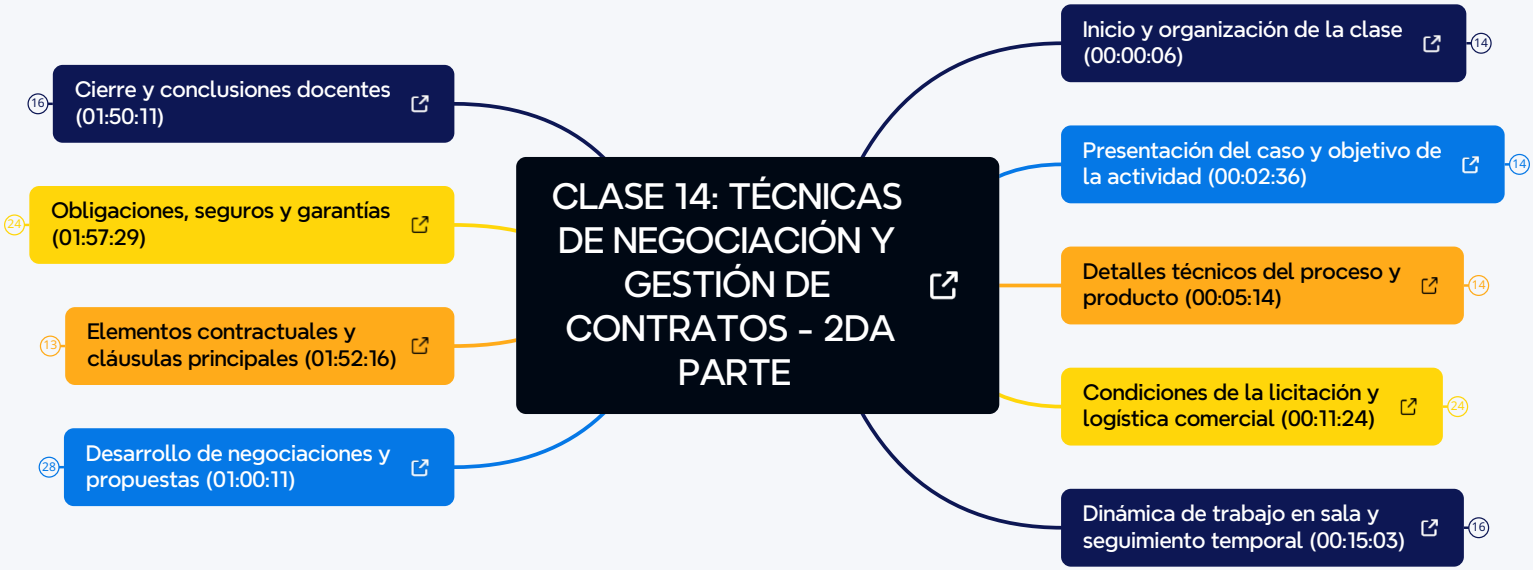
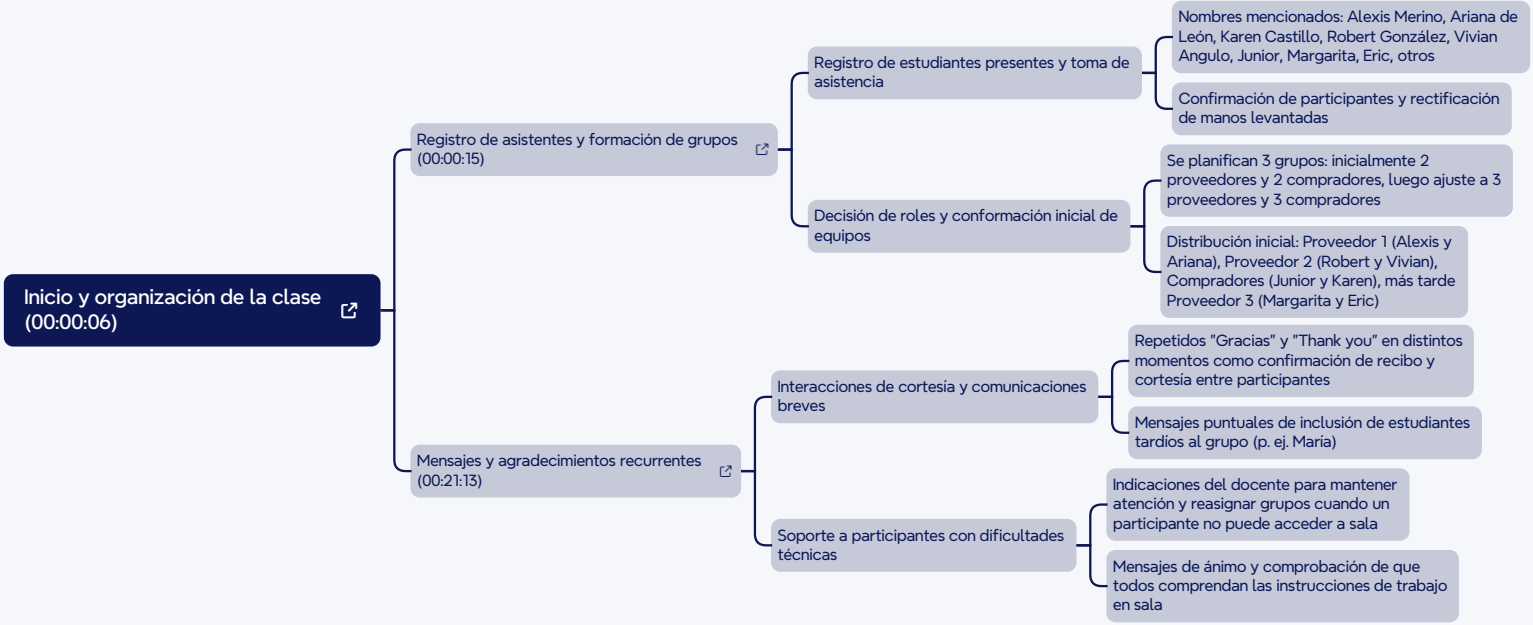
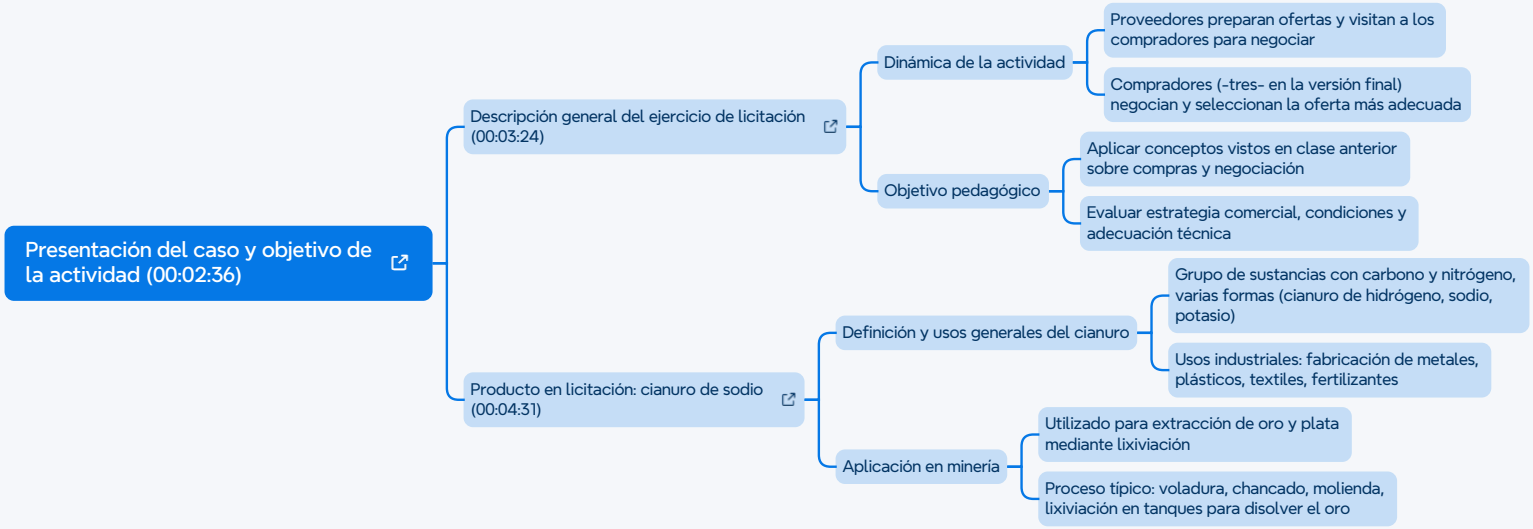
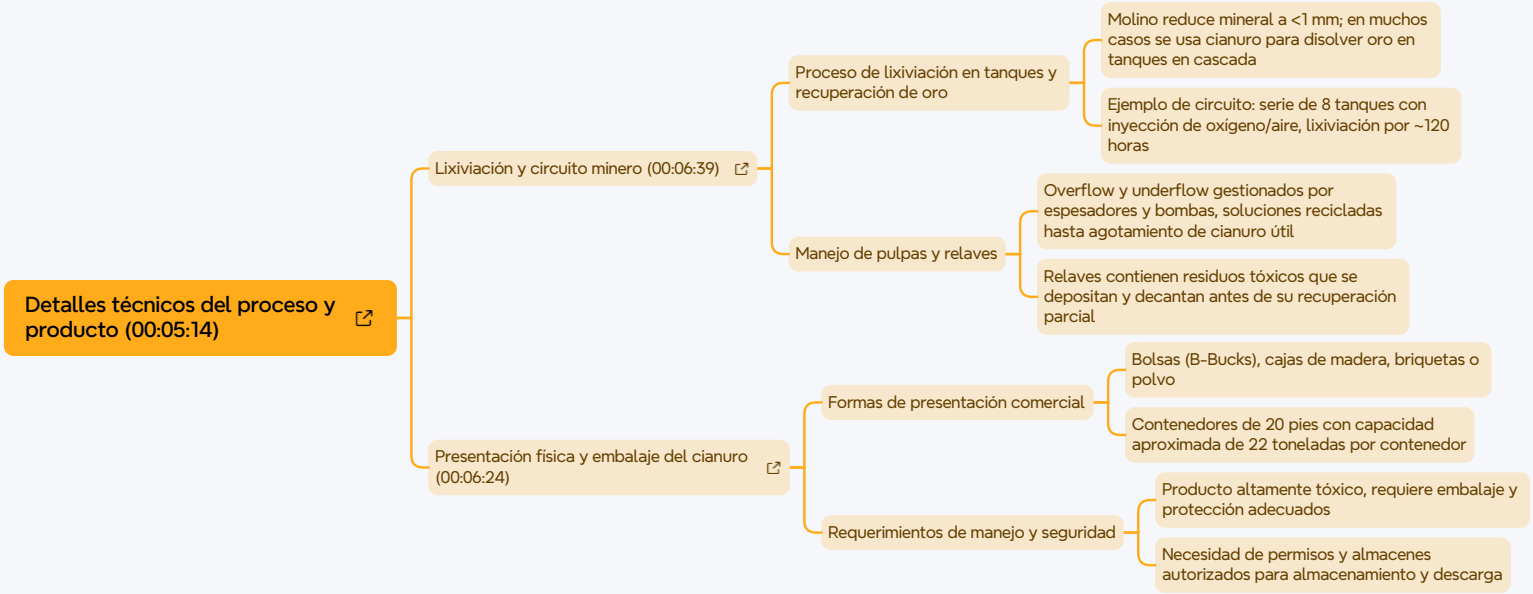
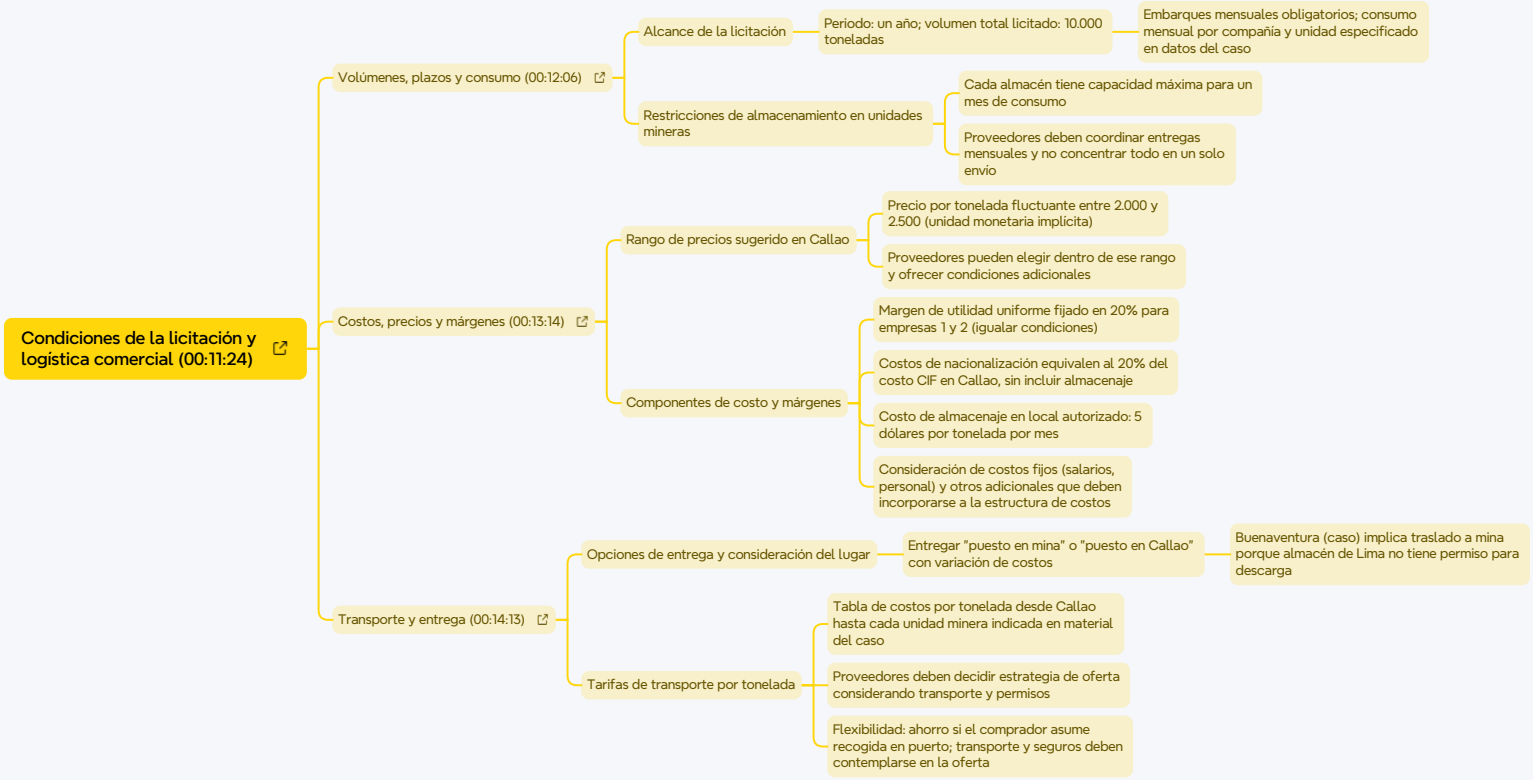
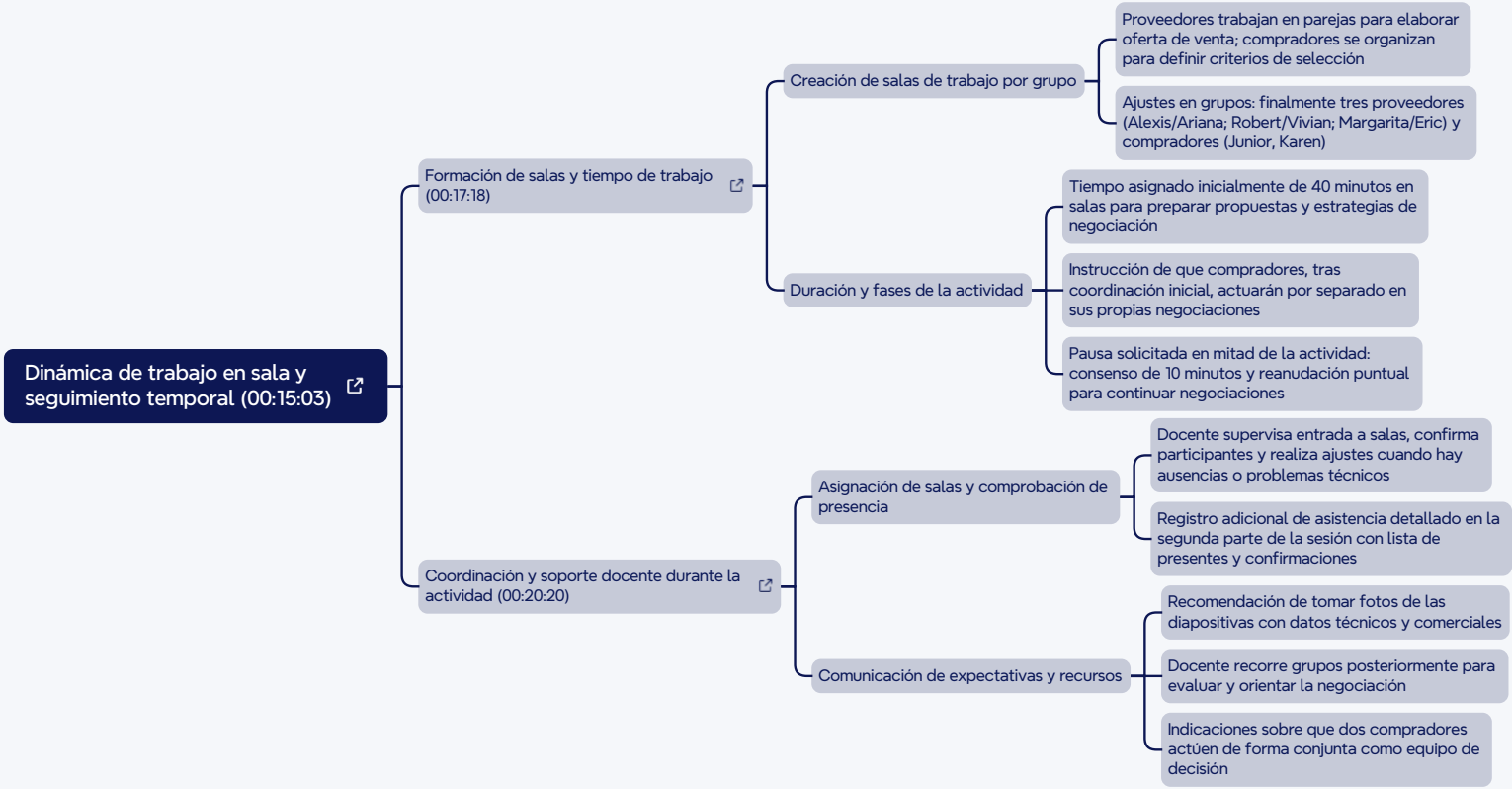

CLASE 14: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS - 2DA PARTE
Inicio y organización de la clase (00:00:06)
14
Presentación del caso y objetivo de la actividad (00:02:36)
14
Detalles técnicos del proceso y producto (00:05:14)
14
Condiciones de la licitación y logística comercial (00:11:24)
24
Dinámica de trabajo en sala y seguimiento temporal (00:15:03)
16
Cierre y conclusiones docentes (01:50:11)
16
Obligaciones, seguros y garantías (01:57:29)
24
Elementos contractuales y cláusulas principales (01:52:16)
13
Desarrollo de negociaciones y propuestas (01:00:11)
28


Inicio y organización de la clase (00:00:06)
Registro de asistentes y formación de grupos (00:00:15)
Registro de estudiantes presentes y toma de asistencia
Nombres mencionados: Alexis Merino, Ariana de León, Karen Castillo, Robert González, Vivian Angulo, Junior, Margarita, Eric, otros
Confirmación de participantes y rectificación de manos levantadas
Decisión de roles y conformación inicial de equipos
Se planifican 3 grupos: inicialmente 2 proveedores y 2 compradores, luego ajuste a 3 proveedores y 3 compradores
Distribución inicial: Proveedor 1 (Alexis y Ariana), Proveedor 2 (Robert y Vivian), Compradores (Junior y Karen), más tarde Proveedor 3 (Margarita y Eric)
Mensajes y agradecimientos recurrentes (00:21:13)
Interacciones de cortesía y comunicaciones breves
Repetidos "Gracias" y "Thank you" en distintos momentos como confirmación de recibo y cortesía entre participantes
Mensajes puntuales de inclusión de estudiantes tardíos al grupo (p. ej. María)
Soporte a participantes con dificultades técnicas
Indicaciones del docente para mantener atención y reasignar grupos cuando un participante no puede acceder a sala
Mensajes de ánimo y comprobación de que todos comprendan las instrucciones de trabajo en sala


Presentación del caso y objetivo de la actividad (00:02:36)
Descripción general del ejercicio de licitación (00:03:24)
Dinámica de la actividad
Proveedores preparan ofertas y visitan a los compradores para negociar
Compradores (-tres- en la versión final) negocian y seleccionan la oferta más adecuada
Objetivo pedagógico
Aplicar conceptos vistos en clase anterior sobre compras y negociación
Evaluar estrategia comercial, condiciones y adecuación técnica
Producto en licitación: cianuro de sodio (00:04:31)
Definición y usos generales del cianuro
Grupo de sustancias con carbono y nitrógeno, varias formas (cianuro de hidrógeno, sodio, potasio)
Usos industriales: fabricación de metales, plásticos, textiles, fertilizantes
Aplicación en minería
Utilizado para extracción de oro y plata mediante lixiviación
Proceso típico: voladura, chancado, molienda, lixiviación en tanques para disolver el oro

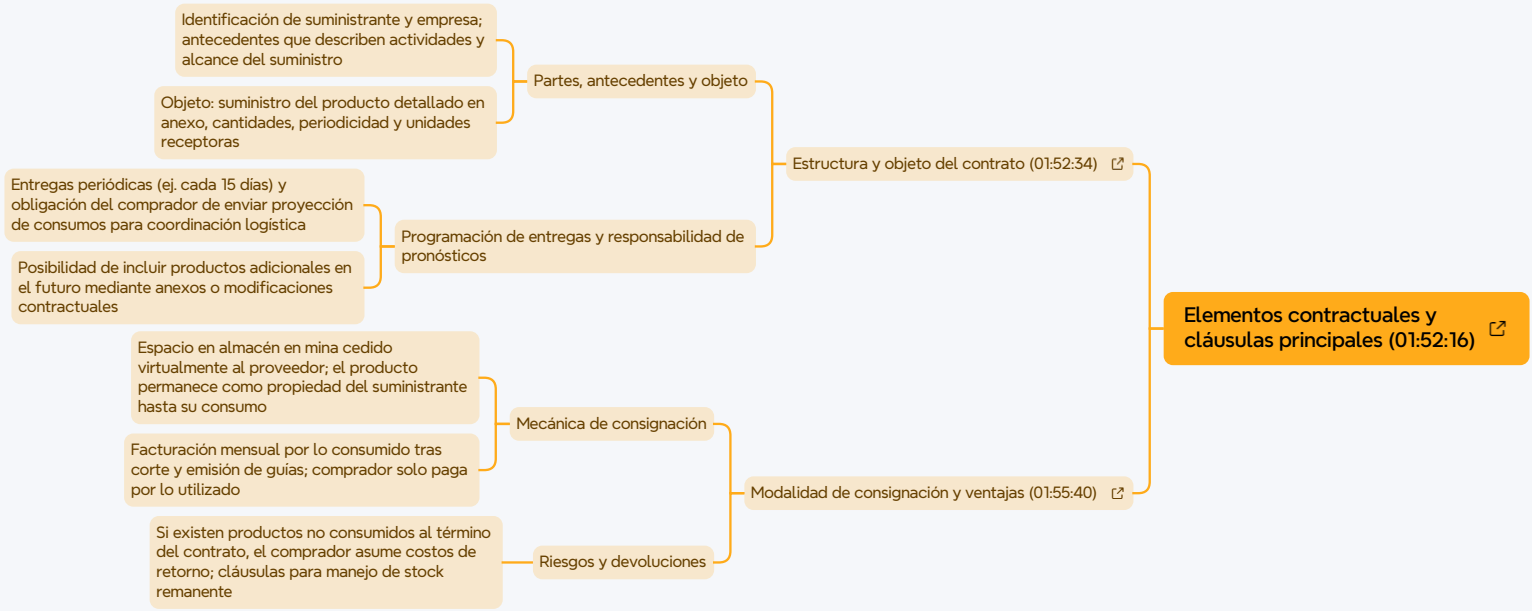

Detalles técnicos del proceso y producto (00:05:14)
Lixiviación y circuito minero (00:06:39)
Proceso de lixiviación en tanques y recuperación de oro
Molino reduce mineral a <1 mm; en muchos casos se usa cianuro para disolver oro en tanques en cascada
Ejemplo de circuito: serie de 8 tanques con inyección de oxígeno/aire, lixiviación por ~120 horas
Manejo de pulpas y relaves
Overflow y underflow gestionados por espesadores y bombas, soluciones recicladas hasta agotamiento de cianuro útil
Relaves contienen residuos tóxicos que se depositan y decantan antes de su recuperación parcial
Presentación física y embalaje del cianuro (00:06:24)
Formas de presentación comercial
Bolsas (B-Bucks), cajas de madera, briquetas o polvo
Contenedores de 20 pies con capacidad aproximada de 22 toneladas por contenedor
Requerimientos de manejo y seguridad
Producto altamente tóxico, requiere embalaje y protección adecuados
Necesidad de permisos y almacenes autorizados para almacenamiento y descarga


Condiciones de la licitación y logística comercial (00:11:24)
Volúmenes, plazos y consumo (00:12:06)
Alcance de la licitación
Periodo: un año; volumen total licitado: 10.000 toneladas
Embarques mensuales obligatorios; consumo mensual por compañía y unidad especificado en datos del caso
Restricciones de almacenamiento en unidades mineras
Cada almacén tiene capacidad máxima para un mes de consumo
Proveedores deben coordinar entregas mensuales y no concentrar todo en un solo envío
Costos, precios y márgenes (00:13:14)
Rango de precios sugerido en Callao
Precio por tonelada fluctuante entre 2.000 y 2.500 (unidad monetaria implícita)
Proveedores pueden elegir dentro de ese rango y ofrecer condiciones adicionales
Componentes de costo y márgenes
Margen de utilidad uniforme fijado en 20% para empresas 1 y 2 (igualar condiciones)
Costos de nacionalización equivalen al 20% del costo CIF en Callao, sin incluir almacenaje
Costo de almacenaje en local autorizado: 5 dólares por tonelada por mes
Consideración de costos fijos (salarios, personal) y otros adicionales que deben incorporarse a la estructura de costos
Transporte y entrega (00:14:13)
Opciones de entrega y consideración del lugar
Entregar "puesto en mina" o "puesto en Callao" con variación de costos
Buenaventura (caso) implica traslado a mina porque almacén de Lima no tiene permiso para descarga
Tarifas de transporte por tonelada
Tabla de costos por tonelada desde Callao hasta cada unidad minera indicada en material del caso
Proveedores deben decidir estrategia de oferta considerando transporte y permisos
Flexibilidad: ahorro si el comprador asume recogida en puerto; transporte y seguros deben contemplarse en la oferta


Dinámica de trabajo en sala y seguimiento temporal (00:15:03)
Formación de salas y tiempo de trabajo (00:17:18)
Creación de salas de trabajo por grupo
Proveedores trabajan en parejas para elaborar oferta de venta; compradores se organizan para definir criterios de selección
Ajustes en grupos: finalmente tres proveedores (Alexis/Ariana; Robert/Vivian; Margarita/Eric) y compradores (Junior, Karen)
Duración y fases de la actividad
Tiempo asignado inicialmente de 40 minutos en salas para preparar propuestas y estrategias de negociación
Instrucción de que compradores, tras coordinación inicial, actuarán por separado en sus propias negociaciones
Pausa solicitada en mitad de la actividad: consenso de 10 minutos y reanudación puntual para continuar negociaciones
Coordinación y soporte docente durante la actividad (00:20:20)
Asignación de salas y comprobación de presencia
Docente supervisa entrada a salas, confirma participantes y realiza ajustes cuando hay ausencias o problemas técnicos
Registro adicional de asistencia detallado en la segunda parte de la sesión con lista de presentes y confirmaciones
Comunicación de expectativas y recursos
Recomendación de tomar fotos de las diapositivas con datos técnicos y comerciales
Docente recorre grupos posteriormente para evaluar y orientar la negociación
Indicaciones sobre que dos compradores actúen de forma conjunta como equipo de decisión



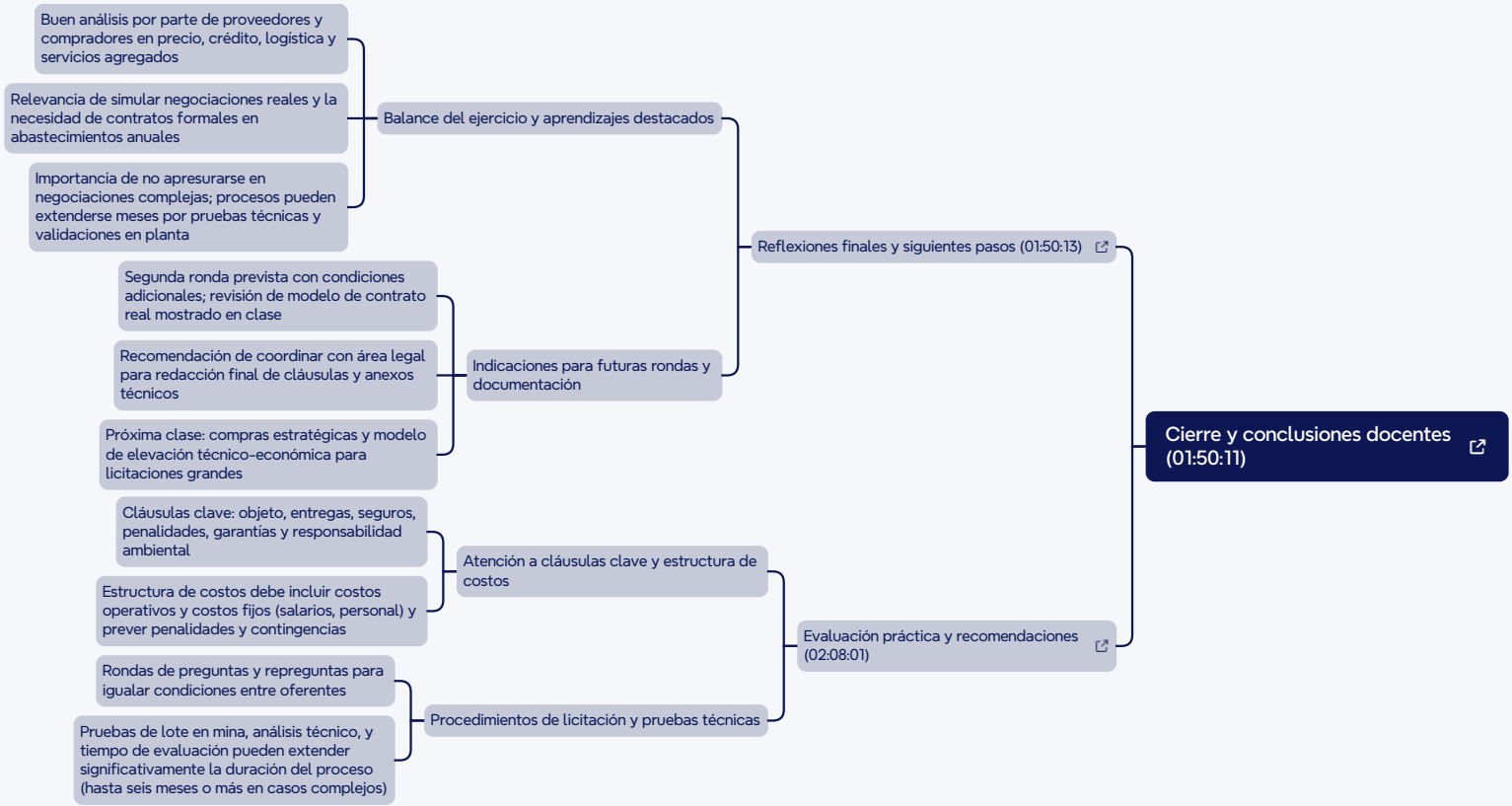
- Desarrollo de negociaciones y propuestas (01:00:11)
  - Turno del Proveedor 1: oferta y condiciones (01:33:29)
    - Propuesta comercial y alcance del servicio
      - Oferta anual global: propuesta de logística y suministro valorada en cifras anuales (mencionado 48 millones según presentación)
      - Servicio ofrecido: importación, desaduanaje, almacenaje, transporte hasta unidades y gestión integral
    - Condiciones de pago, crédito y cobertura
      - Plazo de pago propuesto: opciones de crédito a 30 o 60 días; discusión sobre un único pago anual versus pagos periódicos
      - Inclusión de costos de movilización, seguros y márgenes en el precio total; negociación sobre si el precio incluye o no el costo del producto físico
    - Penalidades, planificación y recursos operativos
      - Consideración de penalidades por robo, incumplimiento de tiempos o problemas logísticos; seguros y responsabilidades incluidos en la oferta
      - Detalle solicitado sobre personal, equipos, cantidad de convoyes y periodicidad de envíos quincenales
  - Turno del Proveedor 2: alternativas y precios (01:42:22)
    - Opciones comerciales presentadas
      - Dos opciones: entrega "puesto en mina" mes a mes o recogida en puerto Callao con distinto precio
      - Precio puesto en mina: 3.312 USD por tonelada; propuesta anual calculada como 33.782.000 USD (valor expresado en la presentación)
      - Precio con recogida en Callao: reducción a ~29.376.000 USD en el ejemplo proporcionado
    - Condiciones de crédito, soporte técnico y seguros
      - Crédito ofrecido: alternativas entre 45 y 60 días según opción seleccionada
        - Envío de técnico de apoyo para uso y seguimiento del producto en planta; cobertura de seguro de transporte contra robo/accidente incluida
    - Flexibilidad de transporte y ahorro por asumir recogida
      - Ahorros en transporte si el comprador asume la logística desde Callao; se negocia plazo de crédito asociado a cada opción
  - Evaluación por parte de los compradores y retroalimentación docente (01:47:55)
    - Criterios de selección comentados por compradores
      - Preferencia por propuestas con claridad en puesto en mina, crédito a 60 días y cobertura integral (Proveedor 1 destacado)
        - Importancia de penalidades, cumplimiento del cronograma y continuidad de abastecimiento por tratarse de material crítico
    - Observaciones del docente sobre la negociación
      - Ejercicio útil para mostrar prioridades del comprador: precio, crédito, abastecimiento y servicios agregados
      - Señalamiento de dinámicas reales: negociación en rondas, segunda ronda con variables adicionales (ej. "papel oro") y necesidad de contratos formales
      - Comentarios sobre técnicas de negociación: generar confianza con interacción cliente-proveedor, no revelar todos los detalles de inmediato, y uso de preguntas y repreguntas para igualar condiciones


Elementos contractuales y cláusulas principales (01:52:16)
Estructura y objeto del contrato (01:52:34)
Partes, antecedentes y objeto
Identificación de suministrante y empresa; antecedentes que describen actividades y alcance del suministro
Objeto: suministro del producto detallado en anexo, cantidades, periodicidad y unidades receptoras
Programación de entregas y responsabilidad de pronósticos
Entregas periódicas (ej. cada 15 días) y obligación del comprador de enviar proyección de consumos para coordinación logística
Posibilidad de incluir productos adicionales en el futuro mediante anexos o modificaciones contractuales
Modalidad de consignación y ventajas (01:55:40)
Mecánica de consignación
Espacio en almacén en mina cedido virtualmente al proveedor; el producto permanece como propiedad del suministrante hasta su consumo
Facturación mensual por lo consumido tras corte y emisión de guías; comprador solo paga por lo utilizado
Riesgos y devoluciones
Si existen productos no consumidos al término del contrato, el comprador asume costos de retorno; cláusulas para manejo de stock remanente

EDU MIN

Obligaciones, seguros y garantías (01:57:29)

- Obligaciones, seguros y garantías (01:57:29)
  - Obligaciones del suministrante y de la empresa
    - Proveedor: retener stock, transporte hasta sitio, obtener autorizaciones y cumplir normativa legal y tributaria
      - Empresa: recepción, custodia, hospedaje y alimentación para personal del proveedor durante inspecciones, y pago de facturas según plazo pactado
  - Seguros, responsabilidad y fianzas
    - Póliza de seguro de responsabilidad civil y transporte exigida (ejemplo: cobertura por 1 millón de dólares)
    - Carta de fianza o garantía de fiel cumplimiento por 10% del valor del contrato para asegurar abastecimiento y cumplimiento de plazos
    - Garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta dos meses después de la terminación del contrato y devolverse si no hay incumplimientos ejecutables
  - Cláusulas de seguridad y medioambiente
    - Cumplimiento de normas de seguridad industrial y ambientales; responsabilidad por daños causados por personal del proveedor
- Clausulas adicionales: resolución, fuerza mayor, confidencialidad e indemnidad (02:00:04)
  - Resolución y notificaciones
    - Aviso previo de 30 días para resolver el contrato por incumplimiento y obligación de pagar lo correspondiente por consumos y responsabilidades
    - Domicilios y notificaciones establecen dónde deben llegar comunicaciones y qué legislación aplica (nacional o internacional según contrato)
  - Fuerza mayor y cesión de contrato
    - Eventos de fuerza mayor (actos de guerra, bloqueos, actos de Dios) eximen temporalmente de responsabilidad; comunicación inmediata por escrito requerida
    - Suministrante puede ceder contrato a tercero si no puede abastecer, previa notificación y aceptación según cláusulas del contrato
  - Solución de controversias y arbitraje
    - Procedimiento escalonado: conciliación judicial para montos hasta cierto umbral, arbitraje para montos mayores; sede del arbitraje (ej. Lima) y ley aplicable deben especificarse
    - Recomendación de coordinar con área legal para definir alcance y jurisdicción en contratos internacionales
  - Penalidades, confidencialidad e indemnidad
    - Penalidades por retrasos: ejemplo de 1 día de atraso equivalente a 10% del valor del consumo mensual; otras penalidades por incumplimiento de políticas de seguridad pueden llegar al 1% del contrato
    - Confidencialidad: obligación de guardar reserva por plazos (ej. hasta 5 años) y restricciones para exhibir el contrato
    - Indemnidad: cláusulas para indemnizar por daños civiles o penales a trabajadores y terceros; atención a la repetición o solapamiento de penalidades en el contrato


Cierre y conclusiones docentes (01:50:11)
Reflexiones finales y siguientes pasos (01:50:13)
Balance del ejercicio y aprendizajes destacados
Buen análisis por parte de proveedores y compradores en precio, crédito, logística y servicios agregados
Relevancia de simular negociaciones reales y la necesidad de contratos formales en abastecimientos anuales
Importancia de no apresurarse en negociaciones complejas; procesos pueden extenderse meses por pruebas técnicas y validaciones en planta
Indicaciones para futuras rondas y documentación
Segunda ronda prevista con condiciones adicionales; revisión de modelo de contrato real mostrado en clase
Recomendación de coordinar con área legal para redacción final de cláusulas y anexos técnicos
Próxima clase: compras estratégicas y modelo de elevación técnico-económica para licitaciones grandes
Evaluación práctica y recomendaciones (02:08:01)
Atención a cláusulas clave y estructura de costos
Cláusulas clave: objeto, entregas, seguros, penalidades, garantías y responsabilidad ambiental
Estructura de costos debe incluir costos operativos y costos fijos (salarios, personal) y prever penalidades y contingencias
Procedimientos de licitación y pruebas técnicas
Rondas de preguntas y repreguntas para igualar condiciones entre oferentes
Pruebas de lote en mina, análisis técnico, y tiempo de evaluación pueden extender significativamente la duración del proceso (hasta seis meses o más en casos complejos)